

Kúpna zmluva č. 291/2026

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), medzi týmito zmluvnými stranami :

Kupujúci:	Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Sídlo:	Bernoláková 14/604
Zastúpený:	Ing. Miriam Mrázová, riaditeľka
IČO:	420177769
Telefón, mail:	032/7741711 , miriam.mrazova@cssnovemesto.sk 032/7741719 , denisa.skytova@cssnovemesto.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000510002/8180

(ďalej len ako „kupujúci“)

Predávajúci:	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Miesto podnikania:	Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Zastúpený:	Ing. Miloš kriho
IČO:	31428819
DIČ:	2020395982
IC DPH:	SK2020395982
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SK21 1111 0000 0066 2701 5000
Telefón, mail:	033/7723371 mabonex@mabonex.sk

Zapísaný v obch.registri OS Trnava, Oddiel: SRO, vložka 463/T

Čl. I Úvodné ustanovenia

Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený predmet kúpy dodať, má všetky potrebné oprávnenia na výkon činnosti podľa tejto zmluvy.

Osoba konajúca za predávajúceho prehlasuje, že je oprávnená konať v čase uzavretia tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že zodpovedá za obsah a pravdivosť vyhlásení uvedených v tejto zmluve.

Čl. II Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy „**Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb**“ uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, presne určený na základe jednotlivých objednávok od kupujúceho vrátane dopravy a dodania

do miesta dodania (ďalej len "miesto dodania"), previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.

2.2 Predávajúci je povinný v zmysle tejto zmluvy dodávať tovar, ktorý zodpovedá Slovenským technickým normám a normám EÚ a je výlučne v prvej akostnej triede.

Čl. III **Množstvo**

3.1. Predpokladané množstvo predmetu kúpy, uvedené v prílohe č.1 sa považuje za približné, orientačné a môže sa počas platnosti zmluvy zmeniť podľa reálnych potrieb kupujúceho.

3.2 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za skutočne dodaný predmet kúpy, ktorého prevzatie kupujúci písomne potvrdil na dodacom liste.

Čl. IV **Miesto, čas, termín dodania a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy**

4.1 Miestom dodania predmetu kúpy sú skladové priestory kupujúceho na adrese:

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604,
Nové Mesto nad Váhom

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy na základe konkrétnych objednávok kupujúceho každý pracovný deň v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky. Dovoz tovaru do 11:00 hodiny. Pri objednávke kupujúci uvedie množstvo, druh predmetu kúpy, lehotu na dodanie.

4.3 Objednávka kupujúceho môže byť doručená predávajúcemu telefonicky alebo elektronicky.

4.4 Skladba jednotlivej objednávky môže pozostávať z ľubovoľného množstva a kombinácie položiek uvedených v prílohe č. 1 bez obmedzenia minimálnej veľkosti objednávky.

4.5 Dovoz musí byť zabezpečený v dopravnom prostriedku dodávateľa spĺňajúcom hygienické predpisy, vo vlastných prepravkách. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať, vyložiť v sklade potravín, previesť na neho vlastnícke právo a odovzdať kupujúcemu aj doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy a to najmä: faktúru- daňový doklad a dodací list.

Čl. V **Cena predmetu kúpy**

5.1 Celková zmluvná cena predmetu plnenia za obdobie trvania tejto zmluvy je stanovená podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (výsledok verejného obstarávania):

8.171,78 EUR bez DPH, 9.724,42 EUR s DPH

5.2 Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SRč. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov.

5.3 Kúpna cena obsahuje dopravu ku kupujúcemu, vo vlastných prepravkách, vyloženie a daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace náklady s dodaním predmetu zmluvy.

5.4 K zmene dohodnutej kúpnej ceny môže dôjsť iba v dôsledku objektívnych dôvodov. Dodávateľ sa zaväzuje nenavyšovať vysúťážené ceny tovaru, ktorý je predmetom dodávok podľa zmluvy.

5.5 Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v Eurách.

5.6 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy alebo jeho časť po dodaní predmetu kúpy na základe faktúry - daňového dokladu, spolu s dodacím listom v lehote 20 dní od doručenia faktúry kupujúcemu.

5.7 Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru ako aj uvedenými druhmi tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho.

5.8 V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu za predmet kúpy v lehote splatnosti uvedenej v tejto zmluve, vzniká predávajúcemu nárok účtovať úrok 0,02% z nezaplatenej úhrady za každý deň omeškania.

5.9 V prílohe č.1 tejto zmluvy je uvedená cena bez DPH, ku ktorej sa pripočíta príslušná sadzba DPH, účtovaná vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

Čl. VI

Akosť, vady, reklamácie

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

6.2. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej lehoty, I. akostnej triedy, s čitateľným označením na obaloch tak, ako to žiada a predpisuje potravinový kódex.

6.3 Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí predmetu kúpy zistiť jeho množstvo a akosť a bez zbytočného odkladu od prevzatia reklamovať prípadné zrejmé vady. Za zrejmé vady už pri odbere predmetu kúpy sa považujú vady, ktoré od začiatku robia predmet kúpy neupotrebitelným.

6.4 Kupujúci je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek väd dodaného tovaru:

- a) žiadať predávajúceho o výmenu vadného tovaru za nový tovar bez väd, resp. žiadať predávajúceho o dodanie chýbajúceho tovaru,
- b) odstúpiť od objednávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho dodať na základe reklamácie nový, náhradný alebo chýbajúci tovar v lehote na vybavenie reklamácie
- c) žiadať náhradu škody spôsobenej dodaním vadného tovaru.

6.5 V prípade opakovaného dodania vadného tovaru predávajúcim má kupujúci právo na odstúpenie od tejto zmluvy a bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar.

6.6. Zmluvné strany sa v prípade väd budú riadiť § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú zodpovednosti za vady.

6.7 Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky z väd predmetu kúpy v súlade s § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. VII

Záruky a sankcie

7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. Ak predávajúci nesplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy riadne a včas, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Predávajúci sa zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu po dobu minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej lehoty a bude po túto dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo, že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

7.2 Účinky prevzatia záväzku za akosť má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného predmetu kúpy na jeho obale.

7.3 Predávajúci vyhlasuje, že dodávaný predmet kúpy nemá žiadne právne vady.

Čl. VIII

Odstúpenie od zmluvy a výpoveď

8.1. Zmluvu je možné ukončiť:

- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
- b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu,
- c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je **1 mesiac** a začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- d) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že závažným porušením ustanovení tejto zmluvy je najmä opakované omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru podľa článku IV. ods. 2. tejto zmluvy (3 a viac krát) alebo objednávky, jeho výmeny alebo odstránenie väd. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Zmluva sa zrušuje dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane alebo uplynutím lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte.

8.2 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch:

- e) predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru, okrem prípadu, ak dôvodom sú skutočnosti charakterizované ako vyššia moc
- f) predávajúci nedodržiava kvalitu dodania predmetu zákazky a kupujúcim zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, pričom opakovane sa v tomto prípade rozumie viac ako dvakrát
- g) predávajúci bezdôvodne viac ako dvakrát odmietne dodať predmet zákazky alebo jeho časť
- h) predávajúci viac ako dvakrát poruší niektorú z povinností, ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov
- i) predávajúci zadá celý predmet zmluvy ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému predávajúcemu alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu kupujúceho
- j) kupujúci pri dodávke predmetu zmluvy koná spôsobom, kedy kupujúcemu vzniká škoda alebo hrozí vznik škody
- k) ak na predávajúceho bol podaný návrh na začatie konkurzného konania
- l) predávajúci vstúpil do likvidácie.

8.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatné rozhodnuté o vyčiarknutí predávajúceho z Registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

8.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené druhej strane písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana odstupuje od zmluvy a bez zbytočného odkladu po tom, ako sa podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela.

8.5 Táto zmluva zaniká písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , na **1 rok – od 01.01.2026 do 31.12.2026**

9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

9.3 Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a súvisiacimi slovenskými právnymi predpismi.

9.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní všetkými zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia, majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení s predmetom kúpy nakladať, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, vážne a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

9.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1, ako výsledok verejného obstarávania.

9.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží jedno vyhotovenie kupujúci a jedno predávajúci.

Za predávajúceho :

Za kupujúceho:

V Piešťanoch, dňa: 22.12.2025

V Novom Meste n/V, dňa: 22.12.2025

Príloha k Výzve na predkladanie cenových ponúk - Hlboko zmrazené výrobky vrátane hydiny, zeleniny a rýb

	Názov tovaru	MJ	Predpokl množstvo	Cena bez DPH za MJ v €	Cena s DPH za MJ v €	Cena bez DPH celkom v €	Cena s DPH celkom v €
1.	Kuracie stehná mrazené 220g	kg	300	3,192	3,80	957,60	1 139,54
2.	Kuracia pečeň mrazená	kg	30	1,254	1,49	37,62	44,77
3.	Hydinové drobký mrazené	kg	50	2,128	2,53	106,40	126,62
4.	Sliepka polená ťažká 1 kg	kg	40	3,209	3,82	128,36	152,75
5.	Kuracie prsia mrazené 2kg/bal.	kg	600	5,600	6,66	3 360,00	3 998,40
6.	Kačacie stehná mrazené 150 – 200g	kg	120	8,400	10,00	1 008,00	1 199,52
7.	Rybie filé 150g bez pridanej vody, kvalita A	kg	170	4,368	5,20	742,56	883,65
8.	Syr obalovaný 120g	kg	50	5,839	6,95	291,95	347,42
9.	Mrazené šúľance Gastro	kg	100	2,093	2,49	209,30	249,07
10.	Mrazená zelenina pod sviečkovú 2,5kg	kg	350	0,978	1,16	342,30	407,34
11.	Mrazená zeleninová zmes s kukuricou 2,5kg	kg	150	1,012	1,20	151,80	180,64
12.	Mrazená zeleninová zmes Bretánska 2,5 kg	kg	300	1,173	1,40	351,90	418,76
13.	Mrazená brokolica 2,5kg	kg	120	1,277	1,52	153,24	182,36
14.	Mrazený karfiol 2,5kg	kg	250	1,323	1,57	330,75	393,59
	SPOLU					8 171,78	9 724,42